



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE COLBEEF S.A.S. Y CAMPUSLANDS S.A.S. BIC

COLBEEF S.A.S., persona jurídica, con domicilio en Bucaramanga, Santander, identificada con NIT No. 900.087.044-2, representada legalmente por **DIEGO SIGIFREDO ARDILA JIMÉNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.249.780, expedida en Bogotá D.C., quien para los efectos del presente Contrato se denominará **"CONTRATANTE"** y por la otra **CAMPUSLANDS S.A.S. BIC**, persona jurídica, domiciliada en Floridablanca, Santander, identificada con el NIT 901.628.406-1, representada legalmente por **YESENIA MERCHÁN PINZÓN**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.065.866.676, expedida en Aguachica, Cesar, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **"CONTRATISTA"** y en conjunto **"LAS PARTES"**, han acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el CONTRATISTA, CAMPUSLANDS S.A.S. BIC, es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas, incluyendo arquitecturas de automatización, sistemas de procesamiento inteligente de información, analítica de datos y modelos de inteligencia artificial aplicados a la optimización operativa en sectores productivos, logísticos y comerciales, con capacidad técnica acreditada para diseñar, implementar y mantener plataformas tecnológicas de alto rendimiento.
2. Que el CONTRATANTE, COLBEEF S.A.S., requiere la implementación de un sistema integral de automatización y analítica avanzada para su operación de faena, que permita optimizar el procesamiento de la información proveniente de proveedores, automatizar el planillaje, gestionar los inventarios de cava, mejorar la trazabilidad operativa, facilitar la facturación inteligente y generar reportes y análisis predictivos, incorporando componentes basados en inteligencia artificial.
3. Que el CONTRATISTA cuenta con la experiencia, el equipo técnico y las capacidades operativas necesarias para ejecutar el desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema descrito, cumpliendo con los estándares de funcionalidad, disponibilidad, rendimiento y seguridad requeridos por el CONTRATANTE.
4. Que la Propuesta Comercial denominada "PROPUESTA COMERCIAL COLBEEF I 16 NOV 2025", presentada por el CONTRATISTA y aceptada por el CONTRATANTE, contiene las especificaciones técnicas, fases de ejecución, alcances funcionales, garantías, cronograma estimado y demás condiciones comerciales del proyecto, y se incorpora al presente contrato como Anexo 1 para todos los efectos jurídicos.
5. Que ambas partes manifiestan su voluntad de celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo Tecnológico y Automatización, con el fin de regular jurídicamente la relación contractual, las obligaciones recíprocas, los niveles de servicio, los criterios de aceptación, los mecanismos de soporte y las demás condiciones aquí previstas.

Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan las siguientes:



CLÁUSULAS

PRIMERA: El presente Contrato tiene por objeto la prestación de servicios profesionales por parte del CONTRATISTA, consistentes en el desarrollo, implementación, integración, puesta en marcha y entrega de un sistema integral de automatización operativa, orientado a optimizar los procesos de recepción de información, procesamiento, planillaje, gestión de cava, facturación inteligente, reportes avanzados y analítica basada en inteligencia artificial, dentro de la operación productiva del CONTRATANTE.

Para la ejecución del objeto contractual, el CONTRATISTA desarrollará el proyecto conforme a las fases, características técnicas, alcances funcionales, entregables, metodología de trabajo, cronograma estimado y criterios operativos definidos en la Propuesta Comercial denominada “PROPUESTA COMERCIAL COLBEEF I 16 NOV 2025”, la cual se incorpora al presente Contrato como Anexo 1 y hace parte integral del mismo para todos los efectos jurídicos.

El proyecto incluirá igualmente la Fase 0 de levantamiento, identificación de procesos y definición técnica, cuya realización será previa al inicio de las fases de desarrollo y forma parte del valor total contratado.

El CONTRATISTA se obliga a entregar el sistema en estado operativo, funcional, de conformidad con los criterios objetivos de aceptación, funcionalidades, entregables, pruebas y especificaciones técnicas definidos en el Anexo 1 – Propuesta Comercial COLBEEF I 16 NOV 2025, y una vez superadas las pruebas de aceptación allí previstas y apto para su uso por parte del CONTRATANTE, sujeto a las pruebas de aceptación, niveles de servicio y demás condiciones estipuladas en este Contrato y en el Anexo 1.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. En desarrollo del objeto del presente contrato, el CONTRATANTE se obliga a:

1. Proporcionar al CONTRATISTA, de manera completa, veraz y oportuna, toda la información técnica, operativa y comercial necesaria para el desarrollo del sistema, incluyendo, sin limitarse a ello, los procesos internos asociados a la faena, recepción de información de proveedores, planillaje, gestión de cava, facturación, reportes operativos y demás flujos de trabajo que deban ser automatizados, así como las credenciales de acceso y los parámetros de integración con los sistemas existentes.
2. Colaborar de manera diligente y continua durante todas las fases del proyecto, incluyendo la Fase 0 de levantamiento, atendiendo oportunamente los requerimientos de aclaración, revisión, validación y realización de pruebas funcionales, así como participando en las sesiones de capacitación programadas. Cualquier retraso atribuible al CONTRATANTE en la entrega de información, en la atención de requerimientos o en la validación de entregables podrá afectar el cronograma del proyecto y no constituirá incumplimiento del CONTRATISTA, ni generará a su cargo penalidades o indemnizaciones.
3. Efectuar los pagos derivados del presente contrato en los términos, condiciones, plazos y modalidades establecidos en la cláusula correspondiente, incluyendo, cuando a ello hubiere lugar, el pago de la suscripción mensual de soporte y mantenimiento a partir de la fecha de entrega y aceptación del sistema mediante el acta correspondiente.
4. Nombrar formalmente un interlocutor responsable o equipo de enlace, con capacidad de decisión, que actúe como canal único y oficial de comunicación y coordinación con el CONTRATISTA, garantizando la toma oportuna de decisiones y la adecuada ejecución del proyecto.



5. Asegurar la disponibilidad, operatividad y estabilidad de los recursos tecnológicos y operativos que se encuentren bajo su control y que resulten necesarios para la correcta integración, implementación y funcionamiento del sistema, tales como conectividad, accesos, infraestructura de servidores, equipos, licencias de software de terceros y cualquier otro recurso requerido para la operación.
6. Designar al personal que participará en los procesos de capacitación y entrenamiento en el uso del sistema, garantizando su disponibilidad en las fechas y horarios programados, así como fomentar el uso adecuado de la plataforma dentro de su organización.

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato tiene carácter estrictamente civil y comercial, y en ningún caso se entenderá que genera vínculo laboral alguno entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, ni entre el CONTRATANTE y el personal, subcontratistas, colaboradores o terceros vinculados por el CONTRATISTA para la ejecución del objeto contractual. En consecuencia, no se derivarán obligaciones de carácter laboral, prestacional, parafiscal ni de seguridad social a cargo del CONTRATANTE frente a dichos terceros.

TERCERA: En desarrollo del objeto del presente contrato, el **CONTRATISTA** se obliga a ejecutar todas las actividades necesarias para el diseño, desarrollo, implementación, personalización y puesta en funcionamiento del sistema de inteligencia artificial especializado, conforme a las siguientes disposiciones:

1. Ejecutar el proyecto conforme a las fases, especificaciones técnicas, alcances funcionales, metodologías, entregables y criterios de aceptación definidos en la Propuesta Comercial incorporada como Anexo 1, y conforme a las obligaciones previstas en este contrato, garantizando la calidad, funcionalidad y coherencia técnica del desarrollo.
2. Realizar la Fase 0 de levantamiento, análisis y documentación técnica, asegurando el entendimiento integral de los procesos del CONTRATANTE y la correcta parametrización del sistema, dentro del plazo acordado y sin generar costos adicionales.
3. Desarrollar, integrar, poner en marcha, entregar operativamente y de conformidad con los criterios objetivos de aceptación, funcionalidades, entregables, pruebas y especificaciones técnicas definidos en el Anexo 1 – Propuesta Comercial COLBEEF I 16 NOV 2025, y una vez superadas las pruebas de aceptación allí previstas, el sistema contratado, garantizando que cumpla con las funcionalidades previstas en el Anexo 1 y que se encuentre en condiciones adecuadas para su uso, sujeto a las pruebas de aceptación que se adelanten con el CONTRATANTE.
4. Asegurar la disponibilidad, estabilidad y correcto funcionamiento del sistema durante el proceso de entrega y durante el periodo inicial de adopción, atendiendo de manera oportuna los incidentes derivados de la implementación y proporcionando la asistencia técnica requerida.
5. Realizar, después de la entrega y aceptación del sistema mediante acta, las correcciones necesarias para solucionar errores, fallas o defectos que impidan o afecten de manera material el funcionamiento normal del sistema, siempre que dichas fallas no tengan origen en:
 - a) Modificaciones realizadas por terceros distintos al CONTRATISTA;
 - b) Uso indebido o no autorizado del sistema;
 - c) Alteraciones sustanciales en la infraestructura tecnológica del CONTRATANTE que no hayan sido informadas o coordinadas previamente con el CONTRATISTA.

Estas correcciones se limitan a garantizar el correcto funcionamiento del sistema entregado



y no comprenden ajustes evolutivos, nuevas funcionalidades o ampliaciones de alcance.

6. El CONTRATISTA realizará actualizaciones de mantenimiento orientadas a mejorar la estabilidad, el rendimiento y la compatibilidad del sistema, con una periodicidad máxima de una (1) actualización trimestral, salvo que sea necesario atender incidentes críticos que afecten de manera directa la operación del CONTRATANTE.

Las actualizaciones de mantenimiento no incluyen nuevas funcionalidades, desarrollos evolutivos, cambios estructurales ni integraciones adicionales. Cualquier requerimiento de esta naturaleza se considerará servicio adicional, y deberá ser evaluado, cotizado y aprobado previamente por el CONTRATANTE antes de su ejecución.

Cuando el CONTRATANTE identifique novedades o necesidades de ajuste, podrá solicitar su evaluación por escrito. El CONTRATISTA analizará el impacto técnico y determinará si corresponde a:

- a) corrección de errores (sin costo), o
- b) solicitud de mejora o evolución (cotizable y sujeta a cronograma).

En ningún caso se entenderá que existe obligación de realizar actualizaciones a demanda o de manera ilimitada.

7. Prestar el servicio de soporte técnico y mantenimiento correctivo por un período de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega y aceptación del sistema mediante acta, limitado a la atención de incidentes que afecten el funcionamiento normal del sistema.
8. Proporcionar las capacitaciones incluidas en la Propuesta Comercial, en los términos de alcance, duración y modalidad allí previstos, garantizando su adecuada ejecución y resolviendo las dudas operativas del personal designado por el CONTRATANTE. Las partes realizarán la grabación de las jornadas de capacitación, con el objeto de que el CONTRATANTE conserve las correspondientes memorias.
9. Designar un líder técnico o Project Manager, responsable de coordinar las actividades del proyecto, comunicar avances y riesgos, programar reuniones y actuar como interlocutor principal ante el CONTRATANTE.
10. Cumplir los cronogramas establecidos, salvo que existan circunstancias de fuerza mayor, hechos imputables al CONTRATANTE o situaciones que requieran ajustes razonables conforme al avance del proyecto, las cuales deberán ser informadas oportunamente.
11. Entregar los manuales técnicos y operativos, documentación funcional básica y accesos necesarios, así como brindar asistencia inicial para la adopción del sistema y la puesta en marcha efectiva dentro de la operación del CONTRATANTE.

CUARTA: PLAZO. El presente Contrato tendrá una duración de cinco (5) meses calendario, contados a partir de la fecha de su suscripción. Dentro de dicho término, el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades correspondientes a la Fase 0 de levantamiento, así como el diseño, desarrollo, integración, validación, documentación, capacitación y puesta en funcionamiento del sistema objeto del Contrato, conforme al cronograma general establecido en el Anexo 1 – Propuesta Comercial. El plazo podrá ajustarse de manera razonable cuando existan circunstancias que afecten el normal desarrollo del proyecto, sin que ello constituya incumplimiento del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO: El plazo podrá ajustarse de manera razonable cuando existan circunstancias que afecten el normal desarrollo del proyecto, tales como retrasos en la entrega de información o validaciones por parte del CONTRATANTE, eventos de fuerza mayor, necesidades de análisis



técnico adicional o ajustes derivados de la complejidad del proceso. Dichas variaciones no constituirán incumplimiento del CONTRATISTA, siempre que sean informadas oportunamente y cuenten con aprobación del CONTRATANTE. La culminación del proyecto se entenderá cumplida con la suscripción del Acta de Entrega y Aceptación del sistema por parte del CONTRATANTE.

QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente Contrato asciende a la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$80.000.000 COP) MÁS IVA**, correspondiente al desarrollo, implementación, integración, puesta en funcionamiento y entrega operativa del sistema objeto del contrato, incluyendo la ejecución de la Fase 0 de levantamiento y análisis.

1. El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor total del proyecto en las siguientes proporciones y condiciones:

- a) Por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000 COP), facturados por el CONTRATISTA al inicio del proyecto. El pago deberá efectuarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de la factura correspondiente.
- b) Por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000 COP), facturados por el CONTRATISTA al cumplirse el avance correspondiente a la mitad del proyecto. El pago deberá ser efectuado dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de la factura.
- c) Por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000 COP), facturados una vez se realice la entrega final del sistema y su validación técnica y funcional por parte del CONTRATANTE mediante acta de aceptación. El pago deberá efectuarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la factura. Las partes acuerdan que, una vez suscrita el acta de entrega y de conformidad con los criterios objetivos de aceptación, funcionalidades, entregables, pruebas y especificaciones técnicas definidos en el Anexo 1 – Propuesta Comercial COLBEEF I 16 NOV 2025, y una vez superadas las pruebas de aceptación allí previstas, las partes podrán suscribir el correspondiente contrato por concepto de soporte técnico continuo a que hace referencia el numeral 2 de la presente Cláusula en donde se estipularán los deberes y derechos de las partes para su ejecución.

PARÁGRAFO PRIMERO. ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES: El CONTRATANTE dispondrá de un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la entrega de cada hito para formular por escrito observaciones técnicas debidamente justificadas. Si transcurre dicho plazo sin observaciones, el entregable se entenderá aceptado tácitamente. En caso de presentarse observaciones por fuera del plazo anterior, el cronograma del proyecto se ajustará automáticamente, corriéndose la fecha de entrega del hito siguiente por el mismo número de días hábiles en que se retrase la aprobación, sin que ello constituya incumplimiento del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los pagos deberán efectuarse mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que designe el CONTRATISTA en la respectiva factura.

PARÁGRAFO TERCERO: Las partes acuerdan de manera expresa que, una vez el CONTRATISTA haga entrega a EL CONTRATANTE del sistema integral de automatización operativa objeto del presente contrato, EL CONTRATANTE podrá contratar con el CONTRATISTA el servicio de mantenimiento del mismo, el cual tendrá un valor mensual de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MTE (\$1.800.000). Los términos, condiciones, alcance y demás aspectos del servicio de



mantenimiento serán definidos y regulados mediante la suscripción de un nuevo contrato de prestación de servicios de mantenimiento entre las partes.

SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL DE ENTREGA DE CÓDIGO FUENTE: En relación con los derechos de propiedad intelectual derivados del presente Contrato, las partes acuerdan lo siguiente:

1. El código fuente desarrollado específicamente para el CONTRATANTE dentro del marco del presente Contrato será de propiedad del CONTRATANTE. Por lo cual, El CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE el código fuente completo, actualizado, funcional y documentado del Sistema, junto con los manuales técnicos y funcionales necesarios para su correcta operación, mantenimiento y evolución. Dicha entrega se realizará sin restricciones técnicas, sin dependencias ocultas, sin llaves de acceso no reveladas y sin limitaciones que impidan al CONTRATANTE el ejercicio pleno de los derechos patrimoniales cedidos.
2. El CONTRATISTA podrá conservar y reutilizar librerías, frameworks, módulos genéricos y componentes preexistentes o reutilizables que no contengan información del CONTRATANTE y que puedan operar de forma independiente del sistema entregado.
3. El CONTRATANTE podrá usar, modificar y evolucionar el código sin restricción, directamente o por medio de terceros.

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA declara que el sistema integral de automatización operativa objeto del presente Contrato, incluyendo su código fuente, código objeto, arquitectura, modelos, flujos, bases de datos, documentación técnica, manuales, algoritmos y desarrollos asociados, será desarrollado por personas naturales vinculadas al CONTRATISTA, quienes ostentan la calidad de autores conforme a la legislación vigente en materia de derecho de autor. El CONTRATISTA declara igualmente que, para el desarrollo del Sistema, podrá utilizar herramientas de inteligencia artificial, aprendizaje automático o tecnologías similares, las cuales serán empleadas únicamente como instrumentos de apoyo técnico, sin que dichas herramientas, plataformas o terceros ostenten derecho alguno de autor, titularidad, control o reclamación sobre la obra final entregada al CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA cede a favor del CONTRATANTE, quien acepta, de manera total, exclusiva, irrevocable y definitiva, todos los derechos patrimoniales de autor sobre el Sistema, incluyendo, pero sin limitarse a los derechos de reproducción, transformación, adaptación, traducción, distribución, comunicación pública, comercialización, puesta a disposición, integración con otros sistemas y cualquier otra forma de explotación económica, en cualquier modalidad conocida o por conocerse. La presente cesión se realiza para todo el territorio del mundo y por el término máximo de protección legal, conforme a la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas concordantes. La cesión incluye expresamente el código fuente, el código objeto, los modelos de inteligencia artificial, reglas de negocio, parametrizaciones, documentación técnica y funcional, así como cualquier desarrollo, mejora, actualización o versión derivada realizada en ejecución del presente Contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: En virtud de la cesión aquí pactada, el CONTRATANTE podrá, directamente o a través de terceros, modificar, adaptar, actualizar, ampliar, integrar, escalar, corregir o reutilizar el Sistema y su código fuente, sin requerir autorización previa ni posterior del CONTRATISTA, y sin que ello genere reconocimiento económico adicional alguno.

PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA reconoce que los derechos morales de autor



corresponden a las personas naturales que participaron en el desarrollo del Sistema, de conformidad con la ley. No obstante, el CONTRATISTA autoriza de manera expresa, previa e irrevocable al CONTRATANTE para realizar cualquier modificación, adaptación, integración o supresión del Sistema, renunciando a ejercer acciones fundadas en el derecho moral de integridad respecto de dichas modificaciones, en la medida permitida por la legislación colombiana. Así mismo, el CONTRATANTE no estará obligado a mencionar o divulgar el nombre de los autores del Sistema en la explotación, uso o comercialización del mismo.

Todo lo anterior será debidamente pactado entre el CONTRATISTA y las personas naturales que participarán en el desarrollo del sistema.

PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA garantiza que el Sistema y todos sus componentes son originales o cuentan con las licencias necesarias para su uso y cesión, y que no infringen derechos de autor, secretos empresariales, licencias de software de terceros, ni derechos de propiedad intelectual de ninguna naturaleza.

En particular, el CONTRATISTA garantiza que el uso de herramientas de inteligencia artificial no genera restricciones legales, contractuales o de licenciamiento que limiten o afecten la explotación del Sistema por parte del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación, demanda o sanción derivada de la infracción de derechos de terceros relacionada con el Sistema.

PARÁGRAFO SEXTO: La cesión de derechos patrimoniales aquí pactada comprende todas las fases del proyecto, incluyendo la Fase 0 de levantamiento, identificación de procesos, definición técnica, así como los entregables, modelos, diagramas, documentación y resultados generados durante su ejecución.

SÉPTIMA. NO COMPETENCIA: El CONTRATISTA se obliga a no desarrollar, comercializar, licenciar o implementar, directa ni indirectamente, un sistema de inteligencia artificial sustancialmente idéntico al diseñado específicamente para el CONTRATANTE, destinado a la automatización de procesos de faena, recepción de información de proveedores, planillaje, gestión de cava, facturación inteligente y reportes operativos basados en IA, cuando dicho sistema esté dirigido a empresas que desarrollen actividades en el mismo segmento del sector cárnico bovino y que constituyan competidores directos del CONTRATANTE. Esta obligación regirá durante la vigencia del presente Contrato y por un término adicional de veinticuatro (24) meses contados a partir de su terminación por cualquier causa.

PARÁGRAGO PRIMERO: La restricción de no competencia se aplicará exclusivamente en el territorio colombiano, donde el CONTRATANTE desarrolla sus operaciones comerciales principales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente cláusula no será aplicable a:

- a) Desarrollos de inteligencia artificial de carácter genérico, no configurados específicamente para replicar los procesos, lógicas, modelos operativos o estructuras funcionales del sistema implementado para el CONTRATANTE.
- b) Proyectos del sector cárnico o agroindustrial que no involucren automatización de procesos de faena, planillaje, gestión de cava o facturación inteligente, ni impliquen replicar funcionalidades sustanciales del sistema del CONTRATANTE.
- c) Soluciones de IA, software o herramientas tecnológicas que, aunque dirigidas a empresas del sector, no se consideren sustancialmente equivalentes en su estructura, lógica o finalidad.



PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA no podrá utilizar, directa ni indirectamente, información confidencial, procesos operativos, bases de conocimiento, modelos de negocio, parámetros de faena o datos del CONTRATANTE para diseñar, ajustar o implementar soluciones para terceros, aun cuando dichas soluciones no se encuentren comprendidas dentro de la prohibición de competencia prevista en esta cláusula.

PARÁGRAFO CUARTO: El incumplimiento de esta obligación facultará al CONTRATANTE para exigir:

- a) La suspensión inmediata de cualquier actividad que contravenga esta cláusula.
- b) La indemnización de perjuicios ocasionados, la cual no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) del valor total de este Contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y comerciales a que haya lugar.

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes acuerdan que la información intercambiada, generada, accedida o utilizada durante la ejecución del presente Contrato será tratada como estrictamente confidencial, incluyendo, sin limitarse a: datos técnicos, funcionales, comerciales, de negocio, operativos, estratégicos, bases de datos, códigos fuente, credenciales, diagramas, manuales, documentación interna, informes, análisis, hallazgos, recomendaciones, metodologías específicas aplicadas, así como cualquier otra información, ya sea oral, escrita, electrónica o en cualquier otro formato, relativa al CONTRATANTE o al CONTRATISTA.

1. Obligaciones de Confidencialidad del CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga a mantener confidencial toda la información técnica, comercial, metodológica y operativa del CONTRATISTA a la cual tenga acceso con ocasión del presente Contrato. En especial, el CONTRATANTE deberá:

- a) No divulgar ni entregar a terceros información confidencial del CONTRATISTA sin autorización previa, expresa y escrita.
- b) No usar la información confidencial para fines diferentes a la ejecución del presente Contrato.
- c) Adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger la información confidencial, en cumplimiento de la normatividad vigente.
- d) Garantizar que su personal, contratistas o terceros que participen en el proyecto también cumplan estas obligaciones de confidencialidad.
- e) Reconocer que cualquier incumplimiento genera responsabilidad y da lugar a la indemnización de los perjuicios causados, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

2. Obligaciones de Confidencialidad del CONTRATISTA: El CONTRATISTA, por su parte, también se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la información técnica, metodológica, estructural o estratégica del CONTRATANTE a la que tenga acceso en virtud de la ejecución del presente Contrato, en particular sobre:

- a) No divulgar, compartir o reutilizar sin autorización expresa del CONTRATANTE los modelos metodológicos, herramientas de diagnóstico, esquemas internos, formatos, plantillas, estrategias técnicas o activos intangibles propios del CONTRATANTE.
- b) Abstenerse de transferir dicha información a terceros, competidores o aliados



- estratégicos sin previo consentimiento expreso y escrito por parte de el CONTRATANTE.
- c) Asegurar que su personal acceda a esta información solo cuando sea estrictamente necesario y bajo obligación de confidencialidad.
 - d) No incorporar, total ni parcialmente, dicha información en desarrollos propios ni futuros sin autorización expresa y escrita por parte de el CONTRATANTE.
 - e) Este deber de confidencialidad tendrá duración indefinida y se mantendrá vigente incluso después de terminado el presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: La obligación de confidencialidad prevista en esta cláusula no impedirá que el CONTRATANTE acceda, utilice o entregue a terceros el código fuente del sistema desarrollado, exclusivamente para efectos de mantenimiento, soporte, mejora o continuidad operativa del mismo. En todo caso, el CONTRATANTE deberá exigir a dichos terceros que asuman obligaciones de confidencialidad equivalentes a las aquí previstas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA conservará la titularidad de las metodologías, frameworks técnicos, estructuras de análisis, herramientas propias y cualesquiera desarrollos preexistentes que no contengan información confidencial del CONTRATANTE y que hayan sido creados con anterioridad o con independencia del presente Contrato. Igualmente, el CONTRATISTA conservará la titularidad de aquellas librerías, módulos, componentes genéricos o estructuras de código que, aun cuando hayan sido utilizadas como base para el desarrollo del sistema, puedan operar de forma independiente y no constituyan entregables específicos de este Contrato. Lo anterior será compatible con la cesión de derechos patrimoniales sobre el código fuente específico del sistema desarrollado para el CONTRATANTE, sin que ello implique limitación alguna para que el CONTRATISTA reutilice sus desarrollos, conocimientos o componentes propios en otros proyectos.

PARÁGRAFO TERCERO: Los derechos patrimoniales sobre los entregables resultantes del presente Contrato —incluyendo informes, análisis técnicos, diagnósticos, recomendaciones y otros documentos relacionados— serán de propiedad exclusiva del CONTRATANTE, quien podrá disponer de ellos libremente. El CONTRATISTA reconoce que estos entregables constituyen trabajos por encargo conforme a la Decisión Andina 351 de 1993, y que los derechos patrimoniales se entienden cedidos de pleno derecho al CONTRATANTE sin necesidad de acto adicional.

Para efectos de lo anterior, se consideran como entregables del presente Contrato —sobre los cuales el CONTRATANTE adquiere los derechos patrimoniales correspondientes— los siguientes:

- a) El sistema integral de automatización operativa desarrollado en el marco del presente Contrato;
- b) El código fuente específico asociado a dicho sistema;
- c) La documentación funcional y técnica del proyecto;
- d) Los manuales de usuario y el material de capacitación entregado al CONTRATANTE.

Esta cesión no comprende herramientas, librerías, frameworks, componentes genéricos o desarrollos preexistentes del CONTRATISTA que puedan operar de forma independiente del sistema, los cuales continuarán siendo de su exclusiva propiedad.

NOVENA: COMPONENTES PREEXISTENTES Y REUTILIZABLES. Sin perjuicio de la cesión de los derechos patrimoniales sobre los entregables específicos desarrollados en virtud del presente Contrato, EL CONTRATISTA conservará la plena titularidad y derecho de uso sobre los siguientes elementos que no estarán sujetos a cesión:



- Frameworks técnicos, librerías, módulos de código, prompts, algoritmos, estructuras lógicas, utilidades y herramientas propias desarrolladas por EL CONTRATISTA con anterioridad a la ejecución del presente Contrato, o que, aun cuando hayan sido reutilizadas durante el desarrollo, no constituyen entregables diseñados exclusivamente para EL CONTRATANTE.
- Componentes genéricos o estandarizados de desarrollo, así como estructuras de IA, plantillas, funciones, scripts o cualquier otro material reutilizable que no contenga información confidencial del CONTRATANTE y que puedan ser implementados en otros proyectos sin vulnerar derechos de propiedad intelectual de terceros ni cláusulas de confidencialidad suscritas.

EL CONTRATISTA podrá, en consecuencia, utilizar libremente estos elementos en futuros desarrollos, proyectos o Contratos, sin requerir autorización previa del CONTRATANTE, siempre que ello no implique la divulgación de información confidencial, ni la reproducción total o parcial de los entregables específicos de este Contrato.

DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento injustificado y comprobado por cualquiera de las partes, se aplicará una penalidad equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente antes del vencimiento del plazo pactado, en cualquiera de los siguientes casos:

1. **Terminación por mutuo acuerdo:** Las partes podrán acordar de manera conjunta la terminación anticipada del presente Contrato, dejando constancia de dicho acuerdo por escrito, mediante acta suscrita por los representantes legales de ambas partes. Esta terminación no generará penalidades ni indemnizaciones recíprocas, salvo que las partes convengan lo contrario.
2. **Terminación por incumplimiento grave:** El Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales esenciales por la otra parte. Se entenderá por incumplimiento grave, exclusivamente, cualquiera de los siguientes eventos:
 - a. El no pago de las obligaciones económicas a cargo del CONTRATANTE dentro del plazo pactado, siempre que dicho incumplimiento se mantenga por más de diez (10) días hábiles adicionales sin que haya sido subsanado.
 - b. El incumplimiento de los entregables pactados o la inejecución sustancial del objeto del Contrato por parte del CONTRATISTA.
 - c. La violación comprobada de las obligaciones de confidencialidad o de propiedad intelectual previstas en el presente Contrato.
 - d. La obstrucción injustificada y comprobada a la ejecución técnica del servicio por parte del CONTRATANTE.
 - e. Cualquier conducta dolosa, fraudulenta o de mala fe que afecte la relación contractual. Para la configuración de esta causal será necesaria una notificación escrita y motivada enviada a la parte incumplida, con un plazo de cinco (5) días hábiles para subsanar el incumplimiento, si ello fuera posible. Transcurrido este plazo sin que se corrija el incumplimiento, la parte afectada podrá dar por terminado el Contrato de forma



inmediata, sin necesidad de acudir a autoridad judicial, salvo disposición legal en contrario.

- f. Otras causales legales de terminación: El Contrato también podrá terminarse anticipadamente por las causales previstas en el ordenamiento jurídico colombiano, incluyendo, pero sin limitarse a:
- i. En el evento en que se presente la liquidación judicial o voluntaria del CONTRATISTA con anterioridad a la entrega total, integral y funcional del sistema objeto del presente Contrato, se entenderá que las entregas parciales realizadas hasta dicho momento no resultan funcionales ni utilizables de manera autónoma por el CONTRATANTE, en la medida en que el correcto uso del sistema requiere su desarrollo completo, integrado y operativo. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá reintegrar al CONTRATANTE la totalidad de los valores recibidos a título de anticipo, sin que haya lugar al reconocimiento de sumas proporcionales por avances parciales, hitos intermedios o entregables incompletos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la declaratoria de liquidación o a la fecha en que esta quede en firme. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asistan al CONTRATANTE para reclamar los perjuicios adicionales a que haya lugar conforme a la ley.
 - ii. Declaratoria de nulidad absoluta o relativa del Contrato por autoridad competente.
 - iii. Imposibilidad legal o técnica sobreviniente para cumplir con el objeto del Contrato. En el evento en que se presente esta causal, las partes procederán a realizar la liquidación económica proporcional del contrato.
 - iv. El CONTRATISTA reintegrará únicamente aquellos valores recibidos que no correspondan a fases ejecutadas, entregables aprobados o costos directa y razonablemente incurridos hasta la fecha del evento.
 - v. Inexistencia o pérdida de los requisitos esenciales del Contrato (consentimiento, objeto, causa lícita). En el evento de configurarse esta causal, se realizará una liquidación económica proporcional del contrato, reconociendo al CONTRATISTA el valor correspondiente a los trabajos efectivamente ejecutados y aprobados hasta la fecha. Los valores recibidos que no correspondan a dichos trabajos deberán ser reintegrados al CONTRATANTE.

DÉCIMA SEGUNDA: Suspensión del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito: Cualquiera de las partes podrá solicitar la suspensión del Contrato en caso de que sobrevenga un evento de fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite temporalmente la ejecución de las obligaciones contractuales. Para que esta causal opere, deberá cumplirse lo siguiente:

- g. Que el evento sea externo, irresistible e imprevisible, conforme a lo establecido en el artículo 64 del Código Civil Colombiano.
- h. Que se informe por escrito a la otra parte dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho.
- i. Que se presente evidencia razonable y suficiente que acredite la imposibilidad de continuar con la ejecución contractual.

En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la ejecución del proyecto, las obligaciones quedarán suspendidas mientras dure dicho evento, sin que ello genere incumplimiento para ninguna de las partes. Superada la situación, las partes acordarán el ajuste del cronograma y la reanudación de actividades, considerando los impactos técnicos y



operativos derivados del evento.

DÉCIMA TERCERA. PÓLIZA DE GARANTÍA: A fin de garantizar el cabal desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá prestar póliza expedida a favor de EL CONTRATANTE, como beneficiario; esta póliza deberá cubrir:

1. Póliza de cumplimiento por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente contrato, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del presente contrato, más un mes posterior a la terminación de este.
2. Póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo, por el 100% del valor del anticipo pactado, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del presente contrato, más un mes posterior a la terminación de este.
3. Póliza de calidad del servicio por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente contrato, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del presente contrato y un año más.
4. Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del presente contrato, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del presente contrato y dos meses más.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de presentarse cualquier controversia, conflicto, diferencia o reclamación relacionada con la interpretación, ejecución, cumplimiento, terminación o liquidación del presente Contrato, las partes se obligan a agotar las siguientes etapas, en el orden que sigue:

1. Arreglo directo entre las partes: Inicialmente, las partes se comprometen a intentar resolver la controversia mediante arreglo directo, a través de comunicación escrita entre sus representantes legales o apoderados autorizados. Esta etapa tendrá una duración máxima de quince (15) días hábiles contados a partir del momento en que una de las partes notifique a la otra su intención de iniciar este mecanismo.
2. Conciliación extrajudicial en Derecho: Si no se llegare a una solución por la vía del arreglo directo, las partes deberán someter la controversia a conciliación extrajudicial en Derecho, ante un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. La solicitud de Audiencia de Conciliación deberá celebrarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al agotamiento del arreglo directo, salvo prórroga acordada entre las partes. El acta de conciliación, de llegarse a un acuerdo, hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo, conforme a la normativa vigente.
3. Jurisdicción ordinaria colombiana: En caso de declararse fracasada la conciliación, por inasistencia de una de las partes o por imposibilidad de lograr un acuerdo, la controversia será dirimida definitivamente ante la jurisdicción ordinaria colombiana, en ejercicio de la acción correspondiente, y con sede en la ciudad de Bucaramanga, renunciando las partes expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio.

DÉCIMA QUINTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Ambas partes se comprometen a cumplir las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, garantizando la protección de los datos personales que se compartan, los cuales serán tratados conforme a sus políticas de tratamiento vigentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE declara que, en su calidad de responsable del tratamiento de datos personales recolectados en el marco de su operación interna y procesos



administrativos y comerciales, ha obtenido las autorizaciones legales de sus clientes, usuarios y terceros para el tratamiento de dichos datos, de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Así mismo, autoriza al CONTRATISTA, en su calidad de encargado del tratamiento, a procesar, almacenar, transmitir o transferir datos personales estrictamente necesarios para la ejecución del objeto contractual, en cumplimiento de las finalidades pactadas y garantizando la seguridad y confidencialidad de la información conforme a lo previsto por el régimen colombiano de protección de datos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA, en su calidad de encargado del tratamiento de datos personales, se compromete a implementar medidas técnicas, humanas y administrativas apropiadas y razonables para garantizar la seguridad, confidencialidad, integridad y protección de la información personal a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato. Así mismo, se obliga a abstenerse de utilizar los datos personales para fines distintos a los expresamente autorizados por el CONTRATANTE y a garantizar que cualquier tercero que intervenga en el tratamiento, incluyendo proveedores tecnológicos o de infraestructura, cumpla con niveles de protección equivalentes mediante acuerdos de confidencialidad y cláusulas contractuales que aseguren la observancia del régimen legal vigente en materia de protección de datos personales.

DÉCIMA SEXTA: LEGISLACIÓN APLICABLE: El presente Contrato se rige por las disposiciones del Código de Comercio, Código Civil Colombiano, y demás normas aplicables al derecho privado y contractual en Colombia.

DÉCIMA SÉPTIMA: Las Partes manifiestan haber leído detenidamente, comprendido y aceptado en su integridad el contenido del presente Contrato, encontrándolo conforme a su voluntad y libre manifestación de consentimiento. En constancia de lo anterior, lo suscriben en pleno uso de sus facultades legales, en la ciudad de Floridablanca, Santander, a los catorce (14) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

El presente Contrato podrá ser firmado en uno o varios ejemplares físicos o electrónicos, cada uno de los cuales se considerará original, pero todos juntos constituirán un solo y mismo instrumento vinculante. Para todos los efectos legales, las Partes reconocen como válidas y plenamente vinculantes las firmas digitales, electrónicas y/o escaneadas que se incorporen al presente documento, conforme a la legislación vigente.

En consecuencia, las Partes suscriben este Contrato de forma libre, voluntaria y con plena capacidad legal para obligarse.

EL CONTRATISTA,

EL CONTRATANTE,

YESENIA MERCHÁN PINZÓN
CC No. 1.065.866.676
Representante Legal
CAMPUSLANDS S.A.S. BIC

DIEGO SIGIFREDO ARDILA JIMÉNEZ
CC No. 79.249.780
Representante Legal
COLBEEF S.A.S.